SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3175114 - RS (2026/0044841-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. NERVOSISMO E LOCAL ASSOCIADO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador estadual contra decisão que, ao conhecer do agravo, conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir de busca veicular reputada ilegal e absolveu os recorridos do delito de tráfico de drogas.
2. A Abordagem e busca veicular foram motivadas por nervosismo do condutor em local usualmente associado à traficância, sem a presença de elementos objetivos e concretos pré-existentes. Assim, o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude das provas e absolveu os acusados com fundamento no art. 386 do CPP.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: a) à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, o mero nervosismo do abordado e a proximidade de local comum de tráfico consubstanciam elementos objetivos e concretos para legitimar a busca veicular; e b) a ilicitude da diligência inicial contamina as provas subsequentes, impondo a absolvição.

III. Razões de decidir

4. A busca veicular sem mandado exige fundada suspeita ancorada em elementos objetivos e verificáveis; o nervosismo do abordado, a movimentação interna no veículo e a proximidade de área conhecida por tráfico não constituem, isoladamente, justa causa nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
5. A posterior apreensão de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade antecedente da diligência, sob pena de retroatividade da causa de justificação; incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas.

Documento eletrônico VDA61304343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 497ab900-07d5-41e0-a7a1-4ac72201203c

6. Ausentes elementos concretos e objetivos pré-existentes à diligência, correta a conclusão pela ilicitude das provas e pela manutenção da absolvição, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento:

1. A busca veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não bastando o nervosismo, a movimentação interna no veículo ou a proximidade de local comum de tráfico. 2. A ilicitude da diligência inicial contamina as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo a absolvição. 3. A apreensão posterior de entorpecentes não convalida a ilegalidade prévia da busca, devendo o controle judicial recair sobre os elementos *ex ante* da medida.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, *caput*
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 2.231.439/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.033.679/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026; STJ, HC n. 981.899/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 9/2/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.971.550/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, prosseguindo no julgamento, por maioria, negar provimento ao agravo regimental.

Votaram vencidos os Srs. Ministros Messod Azulay Neto (voto-vista) e Maria Marluce Caldas.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília, 06 de outubro de 2026.

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator

Documento eletrônico VDA61304343 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:01
Publicação no DJEN/CNJ de 03/11/2026. Código de Controle do Documento: 497ab900-07d5-41e0-a7a1-4ac72201203c

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3175114 - RS (2026/0044841-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. NERVOSISMO E LOCAL ASSOCIADO À TRAFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo órgão acusador estadual contra decisão que, ao conhecer do agravo, conheceu do recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão que reconheceu a nulidade das provas obtidas a partir de busca veicular reputada ilegal e absolveu os recorridos do delito de tráfico de drogas.

2. A Abordagem e busca veicular foram motivadas por nervosismo do condutor em local usualmente associado à traficância, sem a presença de elementos objetivos e concretos pré-existentes. Assim, o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude das provas e absolveu os acusados com fundamento no art. 386 do CPP.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em saber se: a) à luz dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, o mero nervosismo do abordado e a proximidade de local comum de tráfico consubstanciam elementos objetivos e concretos para legitimar a busca veicular; e b) a ilicitude da diligência inicial contamina as provas subsequentes, impondo a absolvição.

III. Razões de decidir

4. A busca veicular sem mandado exige fundada suspeita ancorada em elementos objetivos e verificáveis; o nervosismo do abordado, a movimentação interna no veículo e a proximidade de área conhecida por tráfico não constituem, isoladamente, justa causa nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

5. A posterior apreensão de objetos ilícitos não convalida a ilegalidade antecedente da diligência, sob pena de retroatividade da causa de justificação; incide a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina as provas derivadas.

6. Ausentes elementos concretos e objetivos pré-existentes à diligência, correta a conclusão pela ilicitude das provas e pela manutenção da absolvição, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Teses de julgamento:

---

1. A busca veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não bastando o nervosismo, a movimentação interna no veículo ou a proximidade de local comum de tráfico. 2. A ilicitude da diligência inicial contamina as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada, impondo a absolvição. 3. A apreensão posterior de entorpecentes não convalida a ilegalidade prévia da busca, devendo o controle judicial recair sobre os elementos *ex ante* da medida.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, art. 240, § 2º; CPP, art. 244; CPP, art. 157, § 1º; CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/2006, art. 33, *caput*

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp n. 2.231.439/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.033.679/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026; STJ, HC n. 981.899/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 9/2/2026; STJ, AgRg no AREsp n. 2.971.550/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – MPRS contra decisão de minha relatoria (fls. 679/687) que conheceu do seu agravo para conhecer do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, negar-lhe provimento.

Neste ponto, o *decisum* objurgado manteve o acórdão que reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir da busca veicular realizada pelos agentes públicos, bem como dos elementos probatórios dela derivados.

No presente agravo regimental (fls. 693/703), o *Parquet*, após breve síntese processual, reiterou as razões já expostas no seu apelo nobre, no sentido de que havia fundadas razões para efetuar a busca veicular, porquanto os agentes públicos

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

patrulhavam área conhecida pela prática da traficância e avistaram o veículo dos réus estacionado no local. Asseverou que os réus demonstraram nervosismo durante a abordagem, circunstância que motivou a realização da diligência policial.

Requereu, assim, a reconsideração do *decisum* ou, subsidiariamente, o provimento do agravo regimental pelo colegiado, a fim de que o seu recurso especial seja provido para reconhecer a licitude das provas obtidas a partir da busca domiciliar.

É o relatório.

VOTO

O presente agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que impugnados os fundamentos da decisão agravada, bem como observados os limites do recurso especial.

Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo *Parquet*, tem-se que o *decisum* objurgado deve ser mantido incólume pelos seus próprios fundamentos, porquanto a conclusão da Corte local está em consonância com a jurisprudência do STJ.

Neste ponto, o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude das provas obtidas a partir da busca veicular realizada pelos agentes públicos, e dos elementos probatórios dela derivados, ao fundamento de que a diligência policial foi motivada pelo simples fato de o condutor do veículo ter demonstrado nervosismo ao ser abordado em local comum de tráfico.

Para ilustrar, colaciona-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS (grifo nosso):

> ***"Conforme relatado pelos policiais de acusação, André Francelino Koening e Patrick Aron do Couto Sander, a abordagem ao veículo Citröen/C3 ocorreu enquanto o réu estava com sua família, incluindo duas crianças pequenas, estacionado em frente a um condomínio, supostamente em local escuro.***
>
> ***O réu encontrava-se nervoso, mas não havia notícia de qualquer conduta suspeita objetiva ou denúncia concreta que justificasse a revista ou a apreensão.***
>
> ***Ressalte-se que os próprios policiais admitiram que a abordagem decorreu do nervosismo apresentado por Thiago, tratando-se de mera impressão subjetiva e não de fundada suspeita objetiva, condição indispensável à legitimidade da ação policial.***
>
> ***Dessa forma, resta claro que a busca veicular careceu de fundamento objetivo, revelando-se ilícita, porquanto baseada unicamente em percepções subjetivas dos agentes, e não em elementos concretos que autorizassem a busca pessoal e veicular procedidas.***
>
> *Ora, o motivo não é justificativa material ex ante razoável para a configuração de suspeição policial e*

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

realização de busca pessoal da forma como feita. É bem verdade que a fundada suspeita não exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a suspeita do policial.

Essa avaliação deve levar em consideração fatores como comportamentos suspeitos, informações recebidas, características do indivíduo ou veículo, entre outros elementos relevantes. Conforme GOMES FILHO e TORON, 'a suspeita deve ser fundada, isto é, não vaga, e, sim, forte, séria, apoiada num motivo plausível, aceitável, irretorquível; ter um fundamento real, indiscutível sobre que se apoie a sua razão de ser'.

[...]

Em síntese, em atenção ao entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há como admitir, à revelia de investigação preliminar, a busca desgovernada pela comprovação da prática do tráfico de drogas, em ação repressiva policial.

[...]

Os motivos que temos entendido como legítimos para que se possa realizar a busca pessoal prevista no art. 244 do CPP são vários, o nervosismo, porém, por si só, conforme sedimentada jurisprudência, não pode ser considerada circunstância legítima para abordagem de alguém.

A questão pode ser colocada a partir do papel da polícia nos marcos do Estado, pois é inerente ao mandato político da instituição policial a ameaça do uso da força. O nervosismo dos cidadãos ao ver a polícia, devido à potencialidade do uso da força existente nesse encontro, decorre, naturalmente, da existência da instituição na arquitetura estatal; a forma militar da agência ostensiva faz com que essa experiência seja agudizada.

Sentir nervosismo ao encontrar um policial é, pois, algo natural, que não pode, per se, ser considerada situação legítima para que alguém seja gratuitamente revistado.

Nesse passo, mesmo que atento à seletividade de ação policial, não obstante as pessoas abordadas e a localidade em que o feito, na linha da jurisprudência recente deste Colegiado ao julgar casos análogos, entendo que o mero nervosismo não tem o condão de caracterizar a fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP:

[...]

Da leitura dos autos do inquérito policial, sequer consta o que teria ensejado a busca veicular operada. Ainda que conste que os policiais realizavam patrulhamento de rotina, em razão da 'Operação Contra Crimes Violentos e Intencionais Contra a Vida no bairro Cruzeiro', tal circunstância poderia justificar diligências rotineiras e proporcionais, como a verificação da documentação do veículo ou a abordagem para conferência de identificação, mas não autoriza a realização de busca veicular completa sem qualquer motivação idônea ou fundada.

A simples presença em patrulhamento não se confunde com a existência de fundada suspeita objetiva, indispensável para legitimar apreensões ou revistas que adentrem de forma invasiva a esfera de

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

direitos do cidadão, sob pena de violação aos direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.

Importante frisar que sequer o encontro posterior de objetos ilícitos é capaz de convalidar a ilegalidade prévia, o que bem pontua o Min. Schietti, na decisão já referida:

[...]

O controle exercido pelo Judiciário a posteriori da medida deve versar apenas sobre o ex ante da apreensão realizada:

[...]

Ressalto que o que se busca não é impedir a apuração de condutas criminosas, contudo, o órgão investigador não pode utilizar dos meios legais para, sem objetivo definido, 'pescar' quaisquer evidências a respeito de crimes desconhecidos ou futuros.

Ou seja, em investigações desprovidas de 'causa provável', encontra-se fora do enquadramento normativo de qualquer investigação democrática, tendo em vista que o desafio do Processo Penal é punir, mas punir dentro das regras do jogo.

Violadas as regras e condições legais para busca pessoal, resulta daí a ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrem em relação de causalidade.

Isso posto, o juízo absolutório é a medida que se impõe, uma vez inexistente materialidade para a condenação pelo delito em questão, o qual exige a apreensão do entorpecente, senão vejamos:

[...]

Diante disso, entendo pela ilegalidade da busca veicular operada, sendo que, com base na teoria dos frutos da árvore envenenada, restam nulas todas as provas dela decorrentes. Em razão disso, não há necessidade de enfrentamento da alegada violação domiciliar arguida por Valtemir, pois trata-se de prova obtida em consequência da diligência veicular ilegítima.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso, reconhecendo a nulidade da busca veicular e domiciliar efetuadas e da obtenção das provas delas derivadas, conduzindo, portanto, ao juízo absolutório dos acusados VALTEMIR SOUZA DE JESUS e THIAGO TOMIELO DE MATTOS , em atenção ao art. 386, inciso VII do CPP" (fls. 544/546).

Isso posto, registra-se novamente que a busca veicular não deve estar amparada tão somente no nervosismo e na proximidade de local conhecido por tráfico, sobretudo pelo fato de que tal elemento subjetivo não revela que a pessoa abordada está na posse de arma ou de outro objeto que constitua corpo de delito.

Nessa medida, considerando que a conjuntura fática analisada pela Corte local demonstra a ausência de elementos concretos e objetivos, prévios à busca veicular, a respeito da existência de substâncias entorpecentes no interior do automóvel, escorreito o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir da diligência policial, e dos

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

elementos probatórios dela derivados. Assim, há de ser mantida a absolvição dos ora agravados.

Para corroborar, os precedentes constantes na decisão agravada se amoldam perfeitamente à hipótese dos autos (grifos nossos):

> *PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO NO RECURSO ESPECIAL. ABSOLVIÇÃO DO AGRAVADO. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. VIOLAÇÃO DO ART. 244 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NERVOSISMO, GESTO DE SEGURAR A CALÇA E PROXIMIDADE DE PONTO DE TRÁFICO. IMPRESSÕES SUBJETIVAS. ILICITUDE DA PROVA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.*
>
> *1. A decisão agravada reconheceu a ilicitude das provas colhidas em revista pessoal e restabeleceu a absolvição, porque não foram demonstrados elementos objetivos e verificáveis que autorizassem a medida, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.*
>
> *2. O nervosismo do agravado, o gesto de segurar a calça e a proximidade de local conhecido por tráfico não configuram, isoladamente, fundada suspeita, por se tratarem de impressões genéricas e subjetivas, insuficientes para legitimar a busca pessoal.*
>
> *3. A conclusão está alinhada à jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual atitudes subjetivas e meras intuições não atendem ao standard probatório de fundada suspeita exigido para a revista pessoal (RHC n. 158.580/ BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/4/2022).*
>
> *4. A ilicitude da busca pessoal contamina as provas dela derivadas, impondo o reconhecimento da nulidade e a manutenção da absolvição.*
>
> *5. Agravo regimental não provido.*
>
> (AgRg no REsp n. 2.231.439/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 19/11/2025.)

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS CONCRETOS. MERO NERVOSISMO E MOVIMENTAÇÃO NO INTERIOR DO VEÍCULO. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.*
>
> *I. RELATÓRIO*
>
> *1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que, embora não tenha conhecido do habeas corpus, concedeu a ordem de ofício para absolver o paciente, com base no art. 386, II, do CPP, estendendo os efeitos à corré, nos termos do art. 580 do CPP.*
>
> *2. O agravante sustenta que havia fundada suspeita a justificar a abordagem e a busca veicular, destacando que os policiais visualizaram veículo com placas de outra*

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

cidade, ingresso "suspeito" em praça pública, movimentação dos ocupantes, odor de entorpecentes e admissão espontânea dos réus quanto à presença da droga. Requer a reforma da decisão para reconhecer a legalidade da diligência e restabelecer a condenação.

II. FUNDAMENTAÇÃO

3. O habeas corpus não é sucedâneo de recurso próprio, sendo incabível sua utilização quando se pretende reexame de matéria já apreciada pelas instâncias ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, nos termos do art. 654, § 2º, do CP, como é o caso presente.

4. As instâncias ordinárias reconheceram a validade da abordagem policial com base em suposto nervosismo dos ocupantes do veículo e sua entrada "suspeita" em praça pública, circunstâncias tidas como suficientes para autorizar a busca pessoal e veicular.

5. Contudo, a decisão agravada corretamente concluiu pela inexistência de justa causa, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. O mero nervosismo, a movimentação interna no automóvel ou o ingresso em via pública não constituem elementos objetivos concretos aptos a caracterizar a fundada suspeita exigida pela norma processual.

6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos, não bastando a mera intuição, o nervosismo ou denúncias genéricas" (AgRg no HC n. 1.003.759/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/8/2025).

7. Nessa linha, eventual posterior apreensão de drogas não convalida a ilegalidade da diligência inicial, sob pena de se admitir a retroatividade da causa de justificação. Incide, portanto, a teoria dos frutos da árvore envenenada, que contamina todas as provas derivadas da busca ilícita.

8. Diante da nulidade da prova que embasou a condenação, impõe-se a absolvição do paciente, com extensão dos efeitos à corré, nos termos do art. 580 do CPP, por se tratar de situação fático-jurídica idêntica.

III. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.

IV. TESE DE JULGAMENTO

1. A busca pessoal ou veicular sem mandado judicial exige fundada suspeita baseada em elementos objetivos e concretos, não bastando o mero nervosismo ou movimentação do abordado.

2. A ilicitude da busca inicial contamina as provas subsequentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

3. Reconhecida a nulidade das provas obtidas e derivadas da diligência ilegal, impõe-se a absolvição do acusado, com extensão à corré que se encontrava na mesma situação fática e jurídica.

(AgRg no HC n. 1.033.679/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 18/3/2026.)

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXISTÊNCIA,

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

ENTRETANTO, DE COAÇÃO ILEGAL MANIFESTA. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA MOTIVADA NA ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. EXTENSÃO DOS EFEITOS À CORRÉ.

Ordem concedida nos termos do dispositivo, com extensão dos efeitos à corré Nathalia Ferreira de Souza.

(HC n. 981.899/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 9/2/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA PESSOAL INFUNDADA. PROVA ILÍCITA. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público estadual contra decisão monocrática que, ao conhecer de agravo, conheceu do seu recurso especial e negou-lhe provimento, mantendo acórdão do Tribunal de Justiça que reconheceu a nulidade da prova obtida em busca pessoal reputada ilegal e absolveu o recorrido do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se havia fundadas razões, à luz dos artigos240, § 2º, e 244 do CPP, para legitimar a busca pessoal realizada com base em nervosismo, "atitude suspeita", irregularidades administrativas do veículo e ausência de apetrechos típicos de entregador de aplicativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal de origem concluiu que a busca pessoal decorreu exclusivamente de impressões subjetivas dos policiais (nervosismo, suposta atitude suspeita e uso de motocicleta com irregularidades administrativas e sem apetrechos de entregador), inexistindo elementos objetivos prévios que configurassem a "fundada suspeita" exigida pelos artigos 240, § 2º, e 244 do CPP.

4. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que meras informações genéricas, intuições ou classificações subjetivas de "atitude suspeita" ou "nervosismo" não atendem ao standard probatório de fundada suspeita para busca pessoal, impondo o reconhecimento da ilicitude da diligência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento:

1. A busca pessoal somente é legítima quando fundada em elementos objetivos e concretos que demonstrem, previamente à diligência, a probabilidade de o abordado ocultar corpo de delito, não bastando nervosismo, "atitude suspeita", irregularidades administrativas do veículo ou ausência de apetrechos típicos de determinada atividade.

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 157, § 1º, e 386, II; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 158.580/BA, Sexta Turma, j. 19.4.2022; STJ, REsp 2.162.835/SP, Quinta Turma, j. 17.12.2024;

STJ, AgRg no HC 981.636/SP, Sexta Turma, j. 27.8.2025.

(AgRg no AREsp n. 2.971.550/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 10/3/2026.)

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA61304349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 28/10/2026 10:30:04
Código de Controle do Documento: 8469df9c-4e7f-4bc9-a022-281fa77c7df6

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0044841-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.175.114 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50232192820248210010 50258261420248210010

EM MESA JULGADO: 19/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"Após o voto do Sr. Ministro Relator negando provimento ao agravo regimental, pediu vista o Sr. Ministro Messod Azulay Neto."

Aguardam os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA56920953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:05:36
Código de Controle do Documento: 8861C971-0156-4A1A-9C0F-D7DBF446CB36

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3175114 - RS (2026/0044841-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

VOTO-VISTA

Adoto o relatório elaborado pelo Ministro Joel Ilan Parcionik.

A controvérsia consiste na avaliação da legalidade de busca veicular e, posteriormente de ingresso domiciliar, realizada pela Polícia Militar motivada, em síntese, pelo nervosismo do condutor estacionado em local de tráfico de drogas.

Após exame dos autos, peço licença para divergência porque entendo que, no caso, a interpretação pela ilegalidade da prova contraria o disposto nos arts. 240, §2º, e 244 do Código de Processo Penal.

De acordo com os elementos dos autos, os policiais militares, no exercício de sua atribuição constitucional de patrulhamento ostensivo, durante a noite, em localidade de intenso comércio de drogas, avistaram um veículo em local escuro e, com base objetivamente no contexto – veículo parado em local escuro em estacionamento conhecido por tráfico de entorpecentes – abordou o condutor, que demonstrou nervosismo ao ser interpelado.

Realizada a busca veicular e pessoal, foram apreendidos, três tijolos de maconha, pesando 2,355kg; inúmeras porções da mesma substância, pesando 782g; um pacote de cocaína, pesando 63,50g; um pacote de ecstasy, pesando 16g, um pacote de MDMA, pesando 11,50g; e um aparelho celular; tendo algumas das drogas adesivos característicos de uma facção criminosa. Perguntado onde teria adquirido as drogas para o

comércio, o acusado indicou que teria adquirido de terceira pessoa, Valtemir, que, também abordado, foi flagrado com uma sacola contendo maconha, pesando 6,026Kg; uma sacola contendo maconha, pesando 310g; uma sacola contendo cocaína, pesando 450g; um saco contendo ecstasy, pesando 41g; um saco contendo MDMA, pesando 8g; sete cartelas contendo adesivos relacionados a uma facção criminosa; além de um coldre marca Rossi; um grampeador; uma balança; um caderno; dois celulares; uma máquina de cartão; uma faca; e uma sacola contendo embalagens.

Entendo que havia objetivamente razões para a abordagem. Não existe dúvida que, *ex ante*, os policiais tinham elementos que justificavam a abordagem: veículo parado no escuro em localidade de intenso tráfico de drogas, inclusive, conforme retratado por testemunhos durante o processo e consignado no acórdão, com incidência de disputas pelo comércio e homicídio ocorrido pouco tempo antes da abordagem.

Registro, ainda, que, no veículo, estavam a esposa do acusado e duas crianças, de um e três anos de idade, em lugar e momento absolutamente incompatíveis com o que se espera do cuidado com menores de idade, fato que revela, como já tive oportunidade de expressar nesta Quinta Turma, a indispensabilidade da atuação da polícia, também, na tutela do melhor interesse e da proteção integral da criança, especialmente em tão tenra idade.

Por fim, entendo que a declaração da ilicitude da prova em relação ao ingresso domiciliar, no caso, revelaria, ainda, inobservância do Tema 280 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Não ignoro a posição mais restritiva que vem sendo adotada por este Tribunal Superior, mas parece haver um distanciamento daquilo que foi julgado pelo Supremo, em 2015, no Recurso Extraordinário 603616 de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (Tema 280). A tese aprovada pelo Supremo exige justificação *a posteriori* das razões que deram causa à atuação em situação de flagrante delito. Especialmente da leitura do inteiro teor desse precedente, a conclusão é de que o Supremo exige que as fundadas razões para o ingresso domiciliar sejam objeto de debate obrigatório no processo penal derivado da apreensão do corpo de delito, isto é, tem como ponto controverso necessário a justificação *a posteriori* do que deu causa à medida, mas não determina aprioristicamente, em momento algum, as maneiras de atuação policial que justificariam a entrada na situação de flagrante delito.

Ademais, a exigência de padrões de atuação da atividade policial não previstas em lei especificamente para abordagens derivadas de um tipo específico de criminalidade – o que não exclui a avaliação da legalidade, em cada caso concreto, das abordagens – e

pode desbordar dos limites de competência do Tribunal e invasão em políticas públicas de segurança pública de atribuição constitucional do Pode Executivo.

Com essas considerações, peço licença ao relator, para divergir e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul.

É como voto.

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 3175114 - RS (2026/0044841-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK**
AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

VOTO

EXMA. SRA. MINISTRA MARLUCE CALDAS:

Peço vênia para acompanhar a divergência.

Cuida-se de recurso do Ministério Público em que se discute a validade da busca pessoal e domiciliar. A sentença afastou a nulidade e condenou os réus pelo crime de tráfico de drogas. Em apelação, o Tribunal de Justiça reconheceu a ausência de fundada suspeita, considerou ilícita a prova obtida e absolveu os réus.

No caso, consta que os policiais abordaram o acusado por ele aparentar nervosismo, em local escuro, parado em frente a um condomínio considerado suspeito, conhecido "pelo tráfico de drogas". Na ocasião, foram encontradas drogas no interior do veículo (782g de maconha, 63,5g de cocaína, 16g de ecstasy e 11,5g de MDMA) e no porta-malas (2,350kg de maconha). Posteriormente, no apartamento, foram apreendidos mais 6,336kg de maconha, 450g de cocaína, 41g de ecstasy e 8g de MDMA, além de adesivos com os dizeres "equipe Chamou Chegou A Melhor Cxs Brota no Confere", um coldre, duas balanças de precisão, um caderno, dois celulares, uma máquina de cartão, uma faca e uma sacola contendo embalagens (fl. 535 - acórdão).

Embora o mero nervosismo não seja, por si só, suficiente para justificar a abordagem, no caso foram apontadas outras circunstâncias, como o fato de o abordado encontrar-se em local escuro e suspeito. Tais elementos, ainda que o tema seja discutível, s.m.j., constituem motivação válida para a abordagem.

Ante o exposto, acompanho a divergência para dar provimento ao recurso do Ministério Público.

É o voto.

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2026/0044841-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **AgRg no AREsp 3.175.114 / RS**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 50232192820248210010 50258261420248210010

EM MESA JULGADO: 06/10/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro **JOEL ILAN PACIORNIK**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL

AUTUAÇÃO

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

AGRAVO REGIMENTAL

AGRAVANTE	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	VALTEMIR SOUZA DE JESUS
ADVOGADO	:	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGRAVADO	:	THIAGO TOMIELO DE MATTOS
ADVOGADO	:	LUCAS GARCIA BATTISTI - RS118346

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

" Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental."

Votaram vencidos os Srs. Ministros Messod Azulay Neto (voto-vista) e Maria Marluce Caldas.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA60702481 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/10/2026 17:35:13
Código de Controle do Documento: 82DECF10-25EE-43DB-90CB-08CB59B84494